

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 613/2531

พนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด

โจทก์

นายสุพจน์หรือตีบหรือน้อย พงษ์พัฒน์

กับพวก

จำเลย

นายเล็ง ใจกล้า จำเลยที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 3 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ชลช จำเลยที่ 3 ผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288,371,91,32,33 ชลชพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา
7,8 ทวิ,72,72 ทวิ ชลช เรียงกระทงลงโทษ จำเลยที่ 3 ข้อหาใช้อาวุธปืนและกระสุน
ปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี ข้อหาพาอาวุธปืนและกระสุนปืนไปในหมู่บ้านซึ่ง
จัดให้มีงานรื่นเริง ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 1 ปี
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น จำคุก 18 ปี รวมจำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 20 ปี ชลช

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288,371 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ฎีกา (อันดับ 203)

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 194,205)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 3ชั่วคราว โดยศาลอุทธรณ์
ตีราคาประกัน 300,000 บาท (อันดับ 168)

คำสั่ง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วไม่มีเหตุอันควรที่
จะปล่อยจำเลยที่ 3 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วไม่มีเหตุอันควรที่
จะปล่อยจำเลยที่ 3 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ